

1501564-88.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ezaú Messias dos Santos

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... não seja suficiente para reconhecer o tráfico, cotejada com outros elementos de prova e circunstâncias da apreensão, mostra-se meio hábil e legítimo para sustentar a ocorrência da mercancia.

No caso em apreço, todas as circunstâncias convergem para a caracterização do tráfico de drogas.

Vejam.

O réu, quando da lavratura do flagrante, preferiu permanecer em silêncio. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara Criminal de Itatiba

Processo nº 1501564-88.2022.8.26.0544Fls. de

Aos 25 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Doutor EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS.

Assistente Jud.: Thiago André Busso - M. 365.013

SENTENÇA

VISTOS.

FELIPE ETORE PINTO BENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, do Código Penal, porque no dia 17 de junho de 2022, por volta das 10h50, na Avenida Vicente Catalani, nº 1.467, Jardim das Nações, nesta cidade e comarca, trazia consigo e transportava, para entrega a consumo de terceiros, duzentas e noventa e oito porções de cocaína e cento e vinte e duas porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, guardas municipais, ao averiguar informação de que um indivíduo procurado pela justiça estaria em local conhecido como ponto de venda de drogas, avistaram o réu que tentou fugir, abandonou uma sacola e ingressou numa casa onde foi capturado, sendo que na sacola estavam as drogas e ele admitiu que abasteceria uma biqueira.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia (fls. 58/60), notificado e citado o réu (fls. 145), pelo defensor foi apresentada resposta à acusação (fls. 136/138), sendo recebida a denúncia (fls. 139/140).

Em audiência de instrução por videoconferência, foram colhidos e gravados os depoimentos dos guardas municipais e o interrogatório, seguindo-se alegações finais em que a representante do Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia (fls. 146/147), ao passo que a Defesa, em essência, pediu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado e condições favoráveis na aplicação da pena (fls. 153/164).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O caso é de condenação.

A materialidade delitiva vem estampada no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 83/85), que resultou positivo para a presença dos princípios ativos nas substâncias apreendidas.

Da mesma maneira, resultou certa a autoria, bem como a destinação das drogas apreendidas, qual seja, para o comércio ilícito.

Para fins de caracterização do narcotráfico, a Lei de Tóxicos estabelece diretrizes que devem ser observadas, destacando-se, dentre elas, as circunstâncias intrínsecas à natureza e à quantidade de substância apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e a prisão, assim como conduta social e os antecedentes do agente.

Cedo que a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, conquanto, por si só, não seja suficiente para reconhecer o tráfico, cotejada com outros elementos de prova e circunstâncias da apreensão, mostra-se meio hábil e legítimo para sustentar a ocorrência da mercancia.

No caso em apreço, todas as circunstâncias convergem para a caracterização do tráfico de drogas.

Vejamos.

O réu, quando da lavratura do flagrante, preferiu permanecer em silêncio.

Em juízo, admitiu que, pressionado pela ex-mulher por causa de dívida de pensão, procurou o gerente da biqueira e se dispôs a guardar drogas para abastecer a biqueira e ganhar algum dinheiro.

A confissão encontra coro nos depoimentos seguros dos guardas municipais que narraram que durante patrulhamento de rotina receberam denúncia anônima de que pela Avenida Vicente Catalani havia um indivíduo procurado pela justiça. Ao desembarcarem da viatura e entrarem num local de casebres, avistaram o réu, que ao notar a presença dos guardas abandonou uma sacola e empreendeu fuga, entrando em uma das casas, mas foi capturado em seguida.

O GM Rilson disse que fizeram diligência para prender um indivíduo que era procurado; viram o réu num terreno, o qual dispensou uma sacola com drogas e imediatamente foi detido na varanda de uma casa, na qual, com anuência do réu, fizeram buscas, sem êxito; encontradas as drogas, o réu admitiu que as guardava para abastecimento da biqueira.

Por fim, ao revés do alegado pela defesa, conquanto não se descure que não raras vezes há excessos na atuação dos guardas municipais, tanto havia fundadas razões para a abordagem que com o réu foram achadas drogas.

E não houve invasão de domicílio, mas pronta atuação dos guardas para checar a informação de que indivíduo foragido se homiziava no local e o réu saiu correndo e abandonou as drogas que guardava para os traficantes do bairro vizinho.

Vale dizer, a busca residencial não está maculada de qualquer vício, uma vez que trata de situação de flagrante permanente justamente porque o réu poderia guardar mais drogas residência.

Não há, nesta toada, que se falar em ilicitude da prova, enfatizando que, conquanto não se olvide que não raro a Guarda Municipal exorbite sua atribuição legal de vigilância de bens, serviços e instalações públicas municipais, usurpando competência constitucional das polícias civil e militar, diligenciando, investigando e reprimindo condutas, excedendo seu escopo institucional de agente auxiliar e de cooperação com as forças de segurança pública, tratando-se o crime de tráfico de drogas de delito permanente, que se prolonga no tempo, a detenção de indivíduo praticando uma das dezoito condutas nucleares do tipo autoriza a prisão em flagrante, na forma do artigo 301 do CPP.

A propósito.

Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas - Conduta desclassificada para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - Recursos do Ministério Público e da defesa técnica - Defesa sustenta a nulidade do feito, diante da atuação ilegal da guarda civil na prisão em flagrante e apreensão das drogas - Não há que se falar em prova ilícita, porquanto a atuação da guarda civil se limitou a checar a veracidade de delação anônima, não se verificando atos típicos de investigação policial - Mérito - Acusação pede a condenação pelo crime de tráfico de drogas - Pouca quantidade de drogas, sem provas da prática de atos mercantis - Sentença mantida - RECURSOS

IMPROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 1500530-78.2020.8.26.0599; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/10/2021; Data de Registro: 05/10/2021).

Nesta moldura, dúvidas não resta de que o réu guardava as drogas para abastecimento de pontos de venda, incorrendo no tipo penal em apreço, passando-se à fixação da pena.

Considerando as circunstâncias preponderantes, conforme artigo 42 da Lei nº 11.343/06, relevando a significativa quantidade e variedade de drogas aptas a abastecer inúmeros usuários, adotando o tráfico de drogas como meio de se sustentar pouco se importando com os deletérios efeitos de sua conduta, máxime para os jovens que se atolam na devassidão das drogas e caem na marginalidade, fixo a pena-base um quinto acima do mínimo legal, ou seja, em seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, a qual torno definitiva, compensando a reincidência com a confissão espontânea, e ausentes causas modificadoras na terceira fase de dosimetria, não sendo aplicável, devido à reincidência, a redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Sem parâmetros para análise da situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário-mínimo vigente na época dos fatos, consoante dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, combinado com artigo 60, caput, ambos do Código Penal.

O delito praticado é de extrema gravidade, na medida em que se trata de tráfico de entorpecentes, de profunda reprovação máxime por desvirtuar os jovens e se constituir em porta aberta para outros delitos, colocando em sobressalto toda a sociedade, de maneira que a pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime fechado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar FELIPE ETORE PINTO BENTO, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de seis anos de reclusão, em regime fechado, e à pena pecuniária de seiscentos dias-multa, calculada no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Preso em flagrante e condenado, não poderá o réu desta decisão recorrer em liberdade.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, condenado, o réu arcará com as custas do processo, observada a gratuidade de justiça.

Seja o réu recomendado na prisão em que se encontra e com o trânsito em julgado seja expedido mandado de prisão.

P.I.C.

Itatiba, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO

Aos 25 de novembro de 2022, recebi estes autos em cartório com a r. decisão supra, a qual publico em Cartório. Escrevente: